

Политика в отношении обработки персональных данных

Редакция от [дата]

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее — **Политика**) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые **[полное наименование / ИП / ООО]** (далее — **Оператор**).

1. Общие положения

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, включая защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая Политика применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях сайта <https://delaemseti.ru> (далее — **Сайт**), а также о клиентах, представителях клиентов и иных лицах, вступающих во взаимодействие с Оператором через Сайт, телефон, электронную почту, мессенджеры и иные каналы связи.

1.3. Политика распространяется на персональные данные, полученные:

- через формы обратной связи на Сайте;
- при направлении заявок на расчет, консультацию, выезд специалиста, подбор оборудования, монтаж, обслуживание и иные услуги;
- при заключении и исполнении договоров;
- при обращении по телефону, электронной почте, через мессенджеры и социальные сети;
- при использовании Сайта, включая данные, собираемые с помощью файлов cookie и метрических сервисов.

2. Основные понятия

2.1. **Персональные данные** — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу.

2.2. **Обработка персональных данных** — любое действие или совокупность действий с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

2.3. **Оператор** — лицо, самостоятельно организующее и осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки, состав персональных данных и действия с ними.

2.4. Пользователь — любой посетитель Сайта.

2.5. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.6. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

2.7. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных, кроме случаев, когда обработка необходима для уточнения персональных данных.

2.8. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно.

2.9. Файлы cookie — фрагменты данных, отправляемые веб-сервером и хранимые на устройстве Пользователя, которые позволяют распознавать браузер, сохранять настройки и собирать статистику использования Сайта.

3. Права и обязанности Оператора

3.1. Оператор имеет право:

- получать от субъекта персональных данных достоверные сведения и документы;
- обрабатывать персональные данные без согласия субъекта в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых для выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством в сфере персональных данных.

3.2. Оператор обязан:

- предоставлять субъекту персональных данных информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
- организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ;
- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных;
- отвечать на обращения субъектов персональных данных и их представителей;
- публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике;
- прекращать обработку и уничтожать персональные данные в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4. Права субъектов персональных данных

4.1. Субъект персональных данных имеет право:

- получать сведения, касающиеся обработки его персональных данных;

- требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персональных данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными либо не нужны для заявленной цели обработки;
- отозвать согласие на обработку персональных данных;
- обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе или в судебном порядке;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.

4.2. Субъект персональных данных обязан:

- предоставлять достоверные персональные данные;
- своевременно сообщать об изменении ранее предоставленных данных.

5. Категории персональных данных, которые может обрабатывать Оператор

5.1. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес объекта или адрес оказания услуг;
- наименование организации, должность и иные данные представителя юридического лица;
- содержание обращения, заявки или сообщения;
- сведения о заказанных товарах, работах, услугах, расчетах, замерах, монтаже, обслуживании, гарантийных и сервисных обращениях;
- сведения, переданные Пользователем добровольно в составе обращения или заявки;
- данные, автоматически передаваемые при использовании Сайта: IP-адрес, сведения о браузере, операционной системе, дате и времени доступа, источнике перехода, действиях на Сайте, cookie-файлы и иная техническая информация;
- иные персональные данные, предоставленные субъектом по собственной инициативе.

5.2. Оператор не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой или национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, если иное прямо не предусмотрено законодательством РФ.

5.3. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных в целях установления личности, если иное отдельно не указано и не требуется по закону.

6. Цели обработки персональных данных

6.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях:

- обработка входящих обращений, заявок и запросов;
- предоставление консультаций по товарам, работам и услугам;
- подготовка коммерческих предложений, расчетов стоимости, смет и спецификаций;

- организация выезда специалиста, замера, обследования объекта;
- заключение, исполнение, изменение и прекращение договоров;
- продажа оборудования, материалов и комплектующих;
- выполнение работ и оказание услуг, включая монтаж, настройку, пусконаладку, сервисное и гарантийное обслуживание;
- взаимодействие с клиентами по вопросам исполнения заказа;
- направление уведомлений, связанных с оказанием услуг и исполнением договоров;
- ведение бухгалтерского, налогового и иного обязательного учета;
- защита законных интересов Оператора при рассмотрении претензий и споров;
- обеспечение работоспособности и безопасности Сайта;
- анализ использования Сайта, улучшение его структуры, содержания и пользовательского опыта;
- направление информационных и маркетинговых сообщений при наличии надлежащего правового основания.

7. Правовые основания обработки персональных данных

7.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- иные нормативные правовые акты РФ;
- договоры, заключаемые между Оператором и субъектом персональных данных;
- согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных;
- законные интересы Оператора в случаях, допускаемых законодательством РФ.

7.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только при наличии соответствующих правовых оснований, в том числе если:

- Пользователь самостоятельно заполняет формы на Сайте;
- Пользователь направляет данные по телефону, электронной почте, в мессенджерах или иными способами;
- обработка необходима для заключения или исполнения договора;
- обработка обязательна в силу закона.

8. Принципы обработки персональных данных

8.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.

8.2. Обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

8.3. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями их сбора.

8.4. Оператор обрабатывает только те персональные данные, которые отвечают заявленным целям обработки.

8.5. Содержание и объем персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Избыточная обработка не допускается.

8.6. Оператор принимает меры по обеспечению точности, достаточности и актуальности персональных данных.

8.7. Хранение персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иной срок не установлен законодательством РФ.

9. Порядок и условия обработки персональных данных

9.1. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации и без их использования.

9.2. Оператор может совершать с персональными данными следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

9.3. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных и не раскрывает их третьим лицам без законных оснований.

9.4. Персональные данные могут быть переданы третьим лицам в следующих случаях:

- при наличии согласия субъекта персональных данных;
- если передача необходима для исполнения договора или заявки субъекта;
- в случаях, установленных законодательством РФ;
- подрядчикам и сервисным организациям, участвующим в обеспечении работы Сайта, CRM, телефонии, хостинга, аналитики, доставки сообщений и иных бизнес-процессов, при условии соблюдения требований законодательства о персональных данных.

9.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу на основании договора поручения обработки персональных данных с соблюдением требований законодательства РФ.

9.6. При утрате или разглашении персональных данных Оператор действует в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними регламентами.

10. Сроки хранения персональных данных

10.1. Срок обработки и хранения персональных данных определяется:

- целями обработки;
- сроком действия договора;
- сроком действия согласия субъекта персональных данных;
- сроками, установленными законодательством РФ;
- сроками исковой давности и необходимостью защиты прав и законных интересов Оператора.

10.2. По достижении целей обработки либо при утрате необходимости в их достижении персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

11. Cookie и метрические сервисы

11.1. На Сайте могут использоваться cookie-файлы, а также сервисы веб-аналитики и статистики для:

- обеспечения корректной работы Сайта;
- сохранения пользовательских настроек;
- анализа посещаемости и поведения Пользователей;
- повышения удобства использования Сайта;
- улучшения качества материалов и сервисов.

11.2. Состав собираемых с помощью cookie данных может включать:

IP-адрес, тип устройства, тип и язык браузера, дату и время посещения, адреса запрашиваемых страниц, источник перехода, действия на Сайте и иные технические сведения.

11.3. Пользователь может изменить настройки использования cookie в своем браузере. Ограничение cookie может повлиять на работоспособность отдельных функций Сайта.

11.4. Если на Сайте используются Яндекс Метрика, Google Analytics, пиксели рекламных систем или иные аналогичные инструменты, это должно быть дополнительно отражено в cookie-баннере и, при необходимости, в согласии на обработку персональных данных.

12. Трансграничная передача персональных данных

12.1. Трансграничная передача персональных данных осуществляется Оператором только при наличии законных оснований и с соблюдением требований законодательства РФ.

12.2. До начала трансграничной передачи Оператор обязан убедиться в соблюдении условий, установленных законодательством РФ.

13. Меры по защите персональных данных

13.1. Оператор принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий.

13.2. К таким мерам, в частности, относятся:

- ограничение доступа к персональным данным;
- назначение ответственных лиц;
- использование антивирусной защиты и средств разграничения доступа;
- применение паролей и иных средств защиты информационных систем;
- резервное копирование при необходимости;
- контроль фактов несанкционированного доступа;
- внутренний контроль соблюдения требований законодательства о персональных данных.

14. Отзыв согласия и обращения субъектов персональных данных

14.1. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Оператору соответствующее уведомление.

14.2. Обращения, запросы, требования об уточнении, блокировании, уничтожении персональных данных, а также отзыв согласия направляются по следующим контактам:

Оператор: [полное наименование]

Адрес: [юридический / почтовый адрес]

E-mail: [email]

Телефон: [телефон]

14.3. В обращении рекомендуется указать:

- ФИО субъекта персональных данных;
- контактные данные для обратной связи;
- описание запроса;
- сведения, позволяющие идентифицировать заявителя и его отношения с Оператором.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящая Политика действует бессрочно до замены новой редакцией.

15.2. Оператор вправе вносить изменения в Политику. Актуальная редакция размещается в свободном доступе в сети Интернет по адресу:

<https://delaemseti.ru/privacy>

или по иному адресу, размещенному на Сайте.

15.3. Использование Сайта и направление персональных данных Оператору означает ознакомление субъекта персональных данных с настоящей Политикой и согласие с ее положениями в части, применимой к соответствующему основанию обработки.